

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 47

Data 28 dicembre 2024

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☒ Pubblica

☐ Ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

Adesione al R.O. e dell'allegata verifica di compatibilità al Piano vigente "Procedura Semplificata", ex art. 27-ter della L.U.R. n. 19/2002.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 09,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	si	
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	si	
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	si	
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	si	
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	si	
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	si	
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	si	
8	LIOI	Daniela	Consigliere	si	
9	VALLONE	Luigi	Consigliere		si
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere		si
11	OCCHIONORELLI	Luca	Consigliere		si
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere		si
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	si	

Presiede il Consigliere Claudio Panaia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 29/11/2024 con la quale è stata proposta l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 27-ter della L.U.R. n. 19/02;

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 23.02.2002 e approvato dalla Regione Calabria - Giunta Regionale con Decreto dirigenziale del Dipartimento Urbanistica, Demanio, Politiche del Mare, Navigazione e Porti Lacuali n. 4140 del 04.04.2003;
- con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di governo del territorio (LUR. n. 19/02 e QTRP approvato con D.C.R. n. 134 del 01/08/2016) risultano estesi gli obiettivi e sarebbe, altresì, mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione urbanistica locale;
- tutti i comuni della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 65, co. 1 della LUR n. 19/02, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata, di cui all'articolo 27 ter della LUR n. 19/02, devono approvare il Piano Strutturale Comunale (PSC) o Associato (PSA);

Evidenziato che:

- il 14 novembre 2024, presso cittadella regionale, si è tenuta una riunione sul tema dell'approvazione al 31.12.2023 degli strumenti urbanistici comunali non più prorogabile in base alle disposizioni dei competenti Ministeri;
- a tal fine è stato preannunciato l'avvio di un puntuale monitoraggio sulle attività dei Comuni calabresi per addivenire all'approvazione entro i termini indicati dalla norma;
- in data 04 dicembre 2024 la Regione Calabria ha inviato a questo Ente una diffida ad adempiere, rappresentando che decorsi 30 giorni dal ricevimento, protraendosi l'inadempimento, si attiverà la procedura di cui agli artt. 28 e 67 della L.U.R. n. 19/2002 con conseguente intervento sostitutivo (Commissario ad acta);
- per tale motivo si è optato, dopo un confronto con il competente dipartimento regionale, a seguire la procedura di cui al comma 2 dell'art. 27 ter (procedura semplificata), dovendo però garantire comunque i conseguenziali adempimenti previsti da detta procedura, nel rispetto dei termini previsti nei successivi commi del medesimo art. 27 ter della LUR 19/2002;

Dato atto che:

- il Comune di Squillace nell'ottica del rispetto del principio generale sul contenimento del consumo di suolo, quale principio cardine della pianificazione territoriale urbanistica di questa regione per come richiamato all'art. 20 del QTRP a valenza paesaggistica, intende aderire alla "Procedura semplificata" di cui all'art. 27-ter della LUR n. 19/02;
- il suindicato art. 27-ter dispone che: *"...i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore"*.
- ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla LUR n. 19/02, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed



integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale;

- il co. 7, ex art. 27-ter della LUR n. 19/02, prevede che *“Successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto dall'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO”*;

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende dare avvio alla prima fase di adesione della *“Procedura semplificata”* di cui all'art. 27-ter della LUR n. 19/02;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4 della LUR n. 19/02: *“sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale”* e che, dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità procedente ed è, quindi, l'Ente competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio e dei poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- il merito della documentazione afferente all'elaborazione del Piano in oggetto, resta di competenza e responsabilità dei tecnici progettisti che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, ognuno per le rispettive competenze;
- il Responsabile del Procedimento, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3, della LUR n. 19/2002 e dell'art. 6, co. 1 della L. 241/90, ha valutato, per quanto di competenza, la suindicata documentazione;

Ritenuto che per la procedura in esame non si applica la procedura VAS di cui al D.Lgs. 152/2006, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 27-ter, co. 10 della LUR n. 19/02;

Considerato che risulta necessario dover procedere all'approvazione del **R.O.** (sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE)) **e dell'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente (P.R.G.)**, in aderenza agli obiettivi, indirizzi e prescrizioni, a carattere vincolante, sottesi agli strumenti di pianificazione sovraordinati;

Vista la LUR n. 19/02 e ss.mm.ii.;



Visto il Q.T.R.P. approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 134 del 01/08/2016;

Vista la D.G.R. n. 642 del 21/12/2017, recante: *“Intesa, ai sensi dell’art. 8, co. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio tipo (RET), di cui all’art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Recepimento regionale”*;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, ritenuta la competenza del Consiglio comunale ad assumere il presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 09, votanti n. 09, voti favorevoli n. 08, astenuti 01;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di proporre l’adesione del RO e dell’allegata verifica di compatibilità del Piano vigente;
- 3) di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti conseguenziali, connessi alla proposta di adozione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che l’adozione definitiva della presente proposta, seguirà le disposizioni di cui di cui all’art. 27-ter, co. 3 e ss. della LUR n. 19/02;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 09, votanti n. 09, voti favorevoli n. 08, astenuti 01;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Claudio Panaia



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

.....

È copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci



